

1500387-47.2020.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: Caconde

Foro: Foro de Caconde

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... e com divisão de tarefas, exercerem o tráfico de drogas, assim definido pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. MURILO DA SILVA CARUZZO, traficante afamado de longa data, possui vínculos com facções criminosas e optou por viver no submundo do crime. Não por menos, ostenta um histórico criminal marcado pela prática de tráfico de drogas, receptação e uso de documentos falsos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caconde

Foro de Caconde

Vara Única

Praca Coronel Gustavo Ribeiro, 50, Caconde-SP - cep 13770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500387-47.2020.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500387-47.2020.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276006/2020 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 14536713 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 100/20/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2276006 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO DA SILVA CARUZZO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Vistos.

MURILO DA SILVA CARUZZO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por uma vez, no art. 35 caput c.c. art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06 (capítulo II); por uma vez, no art. 33 caput da Lei nº 11.343/06 (capítulo III); por uma vez, no art. 33 caput da Lei nº 11.343/06 (capítulo IV) da Lei nº 11.343/06; por uma vez, no art. 180 caput do Código Penal (capítulo V); por uma vez, no art. 56 caput da Lei nº 9.608/98 (capítulo VI), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

LUÍS FERNANDO NUNES ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por uma vez, no art. 35 caput c.c. art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06 (capítulo II); por uma vez, no art. 33 caput da Lei nº 11.343/06 (capítulo IV) da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. Assim, narrando a denúncia os

seguintes acontecimentos de fls. 456/484, que abaixo transcrevo:

"I) INTRODUÇÃO. As investigações tiveram início após a queda de uma aeronave na zona rural da cidade vizinha de Tapiratiba/SP, no início da noite do dia 12 de setembro de 2020, com 7,3kg de cocaína (laudo IC 303.684/2020). O avião pegou fogo e o piloto, AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA, residente em Várzea Grande/MT, morreu no local (B.O. 772/2020 – Delegacia Seccional de Casa Branca/SP e B.O. 2020.218245 – 1º DP de Cuiabá). Em razão desse fato, a Delegacia de Investigações Gerais - DIG de Casa Branca/SP instaurou o inquérito policial 1500469-56.2020.8.26.0103 para investigar as circunstâncias do acidente, a origem e o destino da aeronave, bem como os responsáveis pelo narcótico apreendido. A fim de levar a cabo essa tarefa, agentes da Polícia Civil de São Paulo confrontaram informações, analisaram material apreendido, fizeram levantamento de campo, identificaram alguns meios de comunicação e a qualificação dos supostos responsáveis pela droga encontrada no avião. Na sequência, dentre outras diligências, foi pleiteada a interceptação telefônica de alguns suspeitos, que foi autorizada pelo juízo da Vara Criminal de Caconde/SP (autos da cautelar nº 0001239-26.2020.8.26.0103). Analisando o histórico de chamadas (bilhetagem) da linha telefônica (65) 9944-1909, cadastrada em nome do piloto AGNER BRUNO DOMINGUES, constatou-se que, momentos antes da queda do avião, ele manteve contato com telefone 19 99983-6787, registrado em nome de MURILO DA SILVA CARUZZO, que utilizava a ERB1 do Distrito de Igarai, próximo ao local do acidente (relatório de investigação de fls. 220/247 dos autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103). Na véspera do ocorrido, AGNER BRUNO PEREIRA hospedou-se no hotel Dan in Cambuí, na cidade de Campinas/SP, das 19h31 do dia 11/09 às 7h05 do dia seguinte. A partir daí investigadores da Polícia Civil tiveram acesso a uma ficha de frequência², fornecida pelo hotel, com registro de que o piloto recebera, em seu quarto, a visita de MURILO DA SILVA CARUZZO. O documento identificava o visitante com endereço na Rodovia Lupércio Torres, 3711, em São José do Rio Pardo/SP, e telefone para contato 19 99983-6787, o mesmo número que manteve contato com o piloto AGNER BRUNO PEREIRA antes da queda da aeronave (v. relatório cit.). Segundo restou apurado, MURILO DA SILVA CARUZZO é traficante de drogas de longa data, afamado nos meios policiais por transacionar grandes quantidades de entorpecentes, vindas dos estados de fronteira, de onde seguia para a região sudeste para abastecer no atacado outros traficantes (cf. autos 3953/2005, 0000786-65.2014.8.12.0027 e 0001995-93.2014.8.12.0019). Na sequência, com as interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo, os agentes policiais detectaram conversas ocorridas no dia 27 de outubro de 2020 entre o piloto Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga³, efetuadas através do celular usado pelo denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO e Reginaldo Campos, funcionário da empresa HCR Taxi Aéreo Ltda. e responsável pelo hangar situado no aeroporto dos Amarais, em Campinas. Nestas oportunidades, Marcelo Ricardo ligou para Reginaldo Campos e o questionou sobre a possibilidade de consertar o avião pela manhã do dia seguinte, pois estava com uma "pane de flap". Por ocasião da ligação, o celular utilizado pelo piloto Marcelo Ricardo, pertencente ao denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO, estava conectado em um ERB que apontava seu rádio para o aeroporto de São José do Rio Pardo – SP, concluindo-se que Marcelo Ricardo havia acabado de entregar drogas ao denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO e seguiu para o aeroporto dos Amarais, em Campinas. A suspeita do envolvimento de MURILO DA SILVA CARUZZO se confirmou com o cumprimento de mandados de busca na residência dele e num barracão que providenciara para servir de entreposto para suas atividades, ambos em São José do Rio Pardo/SP. Na residência de MURILO DA SILVA CARUZZO, situada na Rodovia Lupércio Torres, 3711, foram encontrados galões de combustível "Avigás", para uso em aviões de pequeno porte, alguns aparelhos celulares e uma carteira de motorista falsa em nome de LEANDRO DOS SANTOS. Também foram apreendidos dois veículos: uma Toyota Hilux SW4, cinza, placas FQP-9828, e um GM/Tracker, azul, placas FCA5H76. Dentre os telefones, um iPhone de IMEI 356.456.106.931.340, outrora utilizado para comunicar-se com o piloto AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA momentos antes do acidente aéreo. Outro iPhone, de IMEI 355.321.088.828.990 e linha (11) 93701-9371 pertencente ao denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO, o mesmo aparelho que o piloto Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga, morto em 14 de novembro de 2020 após a queda de um avião com

drogas, comunicou-se com Reginaldo Campos. Também foi apreendida a caixa de um celular Samsung A10, com a etiqueta do IMEI 354.622.116.441.638, que foi interceptado mediante autorização judicial, e que teve as linhas 19 98910-3510 e 19 99951-1341 nele vinculadas. O barracão, localizado na Avenida dos Braghetas, 383, Distrito Industrial, fora alugado por MURILO DA SILVA CARUZZO, que se apresentou ao proprietário do imóvel como sendo sócio LEANDRO DOS SANTOS (o mesmo da CNH falsa), e como tal lavrou um contrato de aluguel e adiantou R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma alta quantia em espécie. A polícia suspeitou desse barracão após levantamento de campo e acompanhamento da rotina de MURILO DA SILVA CARUZZO (v. relatório cit.). No local, foram apreendidos 148,2kg de maconha, 101,9kg de cocaína e 9,2kg de crack, acondicionados e estocados em tabletes. Também foi encontrado um veículo Land Rover/Disc SPT TD4, verde, com placas e chassi adulterados, furtado em fevereiro deste ano em Minas Gerais. Ao final das investigações, constatou-se que MURILO DA SILVA CARUZZO coordenou uma rede de distribuição de drogas na região de São José do Rio Pardo/SP, associando-se a pilotos de pequenas aeronaves para lhe dar suporte logístico, de modo a viabilizar o transporte rápido e eficaz de grandes quantidades de entorpecentes, a protagonizar crimes que serão abaixo descritos e imputados. II) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Consta dos autos nº. 1500469-56.2020.8.26.0103 (IP 2228903 – DIG Casa Branca/SP) e 1500387-47.2020.8.26.0613 (IP 84/2020 – DIG Casa Branca/SP) e do processo cautelar 0001239-26.2020.8.26.0103 que, de setembro a novembro de 2020, na cidade e região de São José do Rio Pardo/SP, MURILO DA SILVA CARUZZO, na condição de financiador e provedor das atividades criminosas, associou-se aos pilotos de avião AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA, MARCELO RICARDO FREITAS GONZAGA e LUÍS FERNANDO NUNES ALVES para, vinculados entre si e com divisão de tarefas, exercerem o tráfico de drogas, assim definido pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. MURILO DA SILVA CARUZZO, traficante afamado de longa data, possui vínculos com facções criminosas e optou por viver no submundo do crime. Não por menos, ostenta um histórico criminal marcado pela prática de tráfico de drogas, receptação e uso de documentos falsos, tanto que condenado a penas que superam 10 anos de reclusão, com passagens até mesmo pelas fronteiras do Estado de Mato Grosso do Sul (cf. autos 3953/2005, 0000786-65.2014.8.12.0027 e 0001995-93.2014.8.12.0019). No caso, ele desenvolveu um sistema de transporte e distribuição de entorpecentes pela cidade e região de São José do Rio Pardo/SP, com a utilização de aviões de pequeno porte. Para tanto, MURILO DA SILVA CARUZZO arregimentou os pilotos comerciais AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA, MARCELO RICARDO FREITAS GONZAGA e LUÍS FERNANDO NUNES ALVES para fretar grandes quantidades de drogas, vinda de outras regiões do país, em voos clandestinos, para serem descarregadas em pistas curtas sem controle aéreo. A logística contava, em parte, com a infraestrutura de um aeródromo na zona rural de São José do Rio Pardo/SP, local denominado Fazenda Santa Manoela, onde se fazia pousos e decolagens sem fiscalização e registro. Ali, pequenas aeronaves, conduzidas pelos pilotos cooptados, descarregavam pacotes de cocaína, crack e maconha, adquiridos por MURILO DA SILVA CARUZZO, que seguiam para outros locais, onde eram depositados e redistribuídos para os traficantes da região. Dentre os entrepostos, um barracão situado na Avenida dos Braghetas, 383, no distrito industrial de São José do Rio Pardo/SP, alugado pelo próprio MURILO DA SILVA CARUZZO, para servir de depósito de entorpecentes e apetrechos para manejo e preparação. Segundo se apurou, MURILO DA SILVA CARUZZO utilizou, dentro da logística do tráfico, pelo menos, de dois monomotores modelo RV-10, um de prefixo PT-ZOT, e outro PP-ZAI. O primeiro, de matrícula 101017, caiu na zona rural de Tapiratiba/SP, com 7,3kg de cocaína (Laudo IC 303.684/2020), pilotado por AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA, que morreu no local (cf. autos 1500469-56.2020.8.26.0103). O segundo, de matrícula 90530, utilizado por LUÍS FERNANDO NUNES ALVES para transportar drogas, foi localizado e apreendido dentro do aeródromo da Fazenda Santa Manoela (cf. RDO 100/2020 – DIG de Casa Branca/SP). Com recursos do tráfico de drogas, MURILO DA SILVA CARUZZO adquiriu veículos automotores, porém, mantidos em nome de terceiros, para ocultar a origem ilícita do dinheiro aplicado e dissimular a verdadeira propriedade do bem, valendo-se de métodos típicos de lavagem de dinheiro. Com base nessas informações, levantadas pela Delegacia de Investigações Gerais – DIG de Casa Branca/SP, o juízo

criminal da Comarca de Caconde/SP expediu mandados de busca nos endereços relacionados a MURILO DA SILVA CARUZZO e ao piloto LUÍS FERNANDO NUNES ALVES (cf. 0001239-26.2020.8.26.0103). No cumprimento das ordens judiciais, policiais civis apreenderam no barracão da Avenida dos Braghettas 148,2kg de maconha, 101,9kg de cocaína e 9,2kg de crack (v. Laudos IC 367.242, 367.266 e 367.277), e um veículo Land Rover/Disc com placas e chassi adulterados (Laudo IC 375.105) e, veículo este furtado em fevereiro deste ano em Minas

Gerais (BOPM M2381-2020-00000780). Na residência de MURILO DA SILVA CARUZZO, foram encontrados lubrificantes e galões de combustível de aviação, do tipo avgas4 (Laudo IC 365.704), uma CNH falsa (Laudo IC 367.515), aparelhos celulares e uma carteira de motorista falsa, em nome de LEANDRO DOS SANTOS (Laudo IC 367.515). Além disso, dois veículos foram apreendidos, bem como celulares, anotações do tráfico, dentre outros objetos. Assim sendo, MURILO DA SILVA CARUZZO e LUÍS FERNANDO NUNES ALVES se associaram com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. MURILO na condição de financiador e provedor das atividades criminosas, enquanto LUÍS FERNANDO, aderindo à conduta delitativa, era responsável por transportar os entorpecentes em aeronaves de pequeno porte (assim como os pilotos AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA e MARCELO RICARDO FREITAS GONZAGA). III) TRÁFICO DE DROGAS - (autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103). Consta dos autos que, em data 12 de setembro de 2020, MURILO DA SILVA CARUZZO, com auxílio de AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA, adquiriu e transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal, cinco tablets de crack, com peso de aproximadamente 7,214 quilos (laudo nº 303684/2020 - fls. 48/50 dos autos do inquérito policial nº 1500469-56.2020.8.26.0103). Segundo restou apurado, o piloto de aeronave AGNER BRUNO hospedou-se no hotel Dan in Cambuí, em Campinas - SP, na data de 11 de setembro de 2020 e, no dia seguinte, especificadamente às 05h28min, recebeu no hotel a visita de MURILO DA SILVA CARUZZO, que deixou o local às 06h06min. Às 10h55min, do dia 12 de setembro de 2020, AGNER BRUNO levantou voo do Aeroporto dos Amarais, na cidade de Campinas - SP, com destino ao aeroporto SSJZ da Fazenda Três Unidos, na cidade de Terra Roxa - PR. Após o pouso, a aeronave foi carregada com drogas, seguindo para a região de São José do Rio Pardo, observando-se que, segundo plano de voo da ANAC, o avião tinha como destino de pouso o aeroporto SDPW, na cidade de Piracicaba - SP. Todavia, aproximadamente às 20h52min, houve a queda da aeronave, vitimando o piloto e proprietário da aeronave AGNER BRUNO (fls. 47 e 209/211 dos autos do inquérito policial nº 1500469-56.2020.8.26.0103), ocasião em que, a despeito de a grande quantidade de drogas ter sido queimada com a explosão da aeronave após sua queda, foram apreendidas as drogas acima descrita. Nos autos da ação cautelar nº 0001239-26.2020.8.26.0103, ao ser analisado o histórico de chamadas (bilhetagem) da linha telefônica (65) 9944-1909, cadastrada em nome do piloto AGNER BRUNO, constatou-se que, momentos antes da queda do avião, ele manteve contato com telefone (19) 99983-6787, registrado em nome do denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO, que utilizava a ERB do Distrito de Igarai, próximo ao local do acidente (relatório de investigação de fls. 220/247 dos autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103). Com a identificação de MURILO DA SILVA CARUZZO, foram interceptadas as linhas telefônicas (19) 99983-6787 (e do IMEI 356.456.106.931.606) e (74) 99919-2454, cadastrada em nome de Edson Henrique Tobias, pois, conforme registro de ocorrência lavrado no Estado de Mato Grosso (Boletim de Ocorrência 2020.218245 - fls. 38/39 dos autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103), o interlocutor da linha (74) 99919-2454 avisou a família de AGNER BRUNO sobre sua morte, antes mesmo da identificação pericial. Apurou-se que a linha interceptada (74) 99919-2454 foi utilizada na cidade de São José do Rio Pardo - SP entre os dias 08, 09, 10 e 11 de setembro de 2020, ou seja, ao menos até a véspera do acidente. Ao ser ouvido em solo policial, Edson Henrique Tobias informou que nunca esteve na cidade de São José do Rio Pardo - SP, que desconhece a linha (74) 99919-2454 cadastrada em seu nome, assim como desconhece MURILO DA SILVA CARUZZO (fls. 405/407 dos autos do inquérito nº 1500469-56.2020.8.26.0103), concluindo-se que, em verdade, quem estava se utilizando da linha (74) 99919-2454 era MURILO DA SILVA CARUZZO. Destaca-se que MURILO DA SILVA CARUZZO é traficante de drogas conhecido por transacionar grandes quantidades de entorpecentes, vindas dos estados de fronteira, de onde seguia para a região

sudeste para abastecer no atacado outros traficantes (conforme autos 3953/2005, 0000786-65.2014.8.12.0027 e 0001995-93.2014.8.12.0019). Tem-se, nesse contexto, que MURILO DA SILVA CARUZZO, com o auxílio de AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA, adquiriu e transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal, cinco tablets de crack, com peso de aproximadamente 7,214 quilos, as quais somente foram recuperadas, em razão da queda da aeronave modelo RV-10, prefixo "PT-ZOT, que era pilotada e de propriedade de AGNER BRUNO DOMINGUES PEREIRA, que morreu carbonizado". IV) TRÁFICO DE DROGAS (autos nº 1500387-47.2020.8.26.0613). Consta dos autos que, em 06 de novembro de 2020, na Avenida dos Braghetas, nº 383, Distrito Industrial de São José do Rio Pardo, MURILO DA SILVA CARUZZO, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito 148,2kg de maconha, divididos em 177 tablets, 101,9kg de cocaína, divididos em 90 tablets e 9,2kg de crack, divididos em 09 tablets (laudos criminológicos nº's 367.242, 367.266 e 367.277 de fls. 185/187, 188/190 e 191/193 dos autos nº 1500387-47.2020.8.26.0613) e 01 veículo LR/DISC SPT TD4 HSE, placas KRU4699. Consta, ainda, que LUÍS FERNANDO NUNES ALVES foi preso na residência do denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO, localizada na Rodovia Lupércio Torres, nº 3711, quando aguardava para realizar o transporte da droga apreendida, cujo destino não foi identificado até o momento. Segundo restou apurado, após a queda da aeronave com drogas no município de Tapiratiba, ocorrida em 12 de setembro de 2020 (objeto do inquérito policial nº 1500469-56.2020.8.26.0103), foram realizadas diversas interceptações telefônicas nos autos da ação cautelar nº 0001239-26.2020.8.26.0103, chegando-se aos denunciados MURILO DA SILVA CARUZZO (proprietário das drogas) e LUIS FERNANDO NUNES ALVES (piloto da aeronave responsável pelo transporte das drogas apreendidas). Dos autos se extrai que, no dia 13/10/2020, iniciaram-se as interceptações telefônicas da linha (19) 99983-6787, utilizada por MURILO DA SILVA CARUZZO. Todavia, como o denunciando havia trocado de linha dias antes, foi analisado o histórico de chamadas, constatando-se seu contato assíduo com a linha (14) 99696-9051, cadastrada em nome de Flávia Bruno dos Santos Avari, sua namorada. Ao analisar os extratos da linha (14) 99696-9051, averiguou-se que MURILO DA SILVA CARUZZO estava fazendo uso das linhas (11) 93701-9371 e (19) 98910-3515, cadastradas em nome de Evelyn Cristina Cabral da Cruz, dando-se início a novas interceptações telefônicas, oportunidade em que foi captado um diálogo5 entre Reginaldo Campos, funcionário da empresa HCR Taxi Aéreo Ltda. e responsável pelo hangar situado no aeroporto dos Amarais, em Campinas e o piloto Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga que, na ocasião, fazia uso da linha (11) 93701-9371 de uso do denunciando, conectado em um ERB que apontava seu rádio para São José do Rio Pardo, concluindo-se que Marcelo Ricardo havia acabado de entregar drogas para MURILO DA SILVA CARUZZO na cidade de São José do Rio Pardo. Posteriormente à captação do diálogo mencionado, iniciaram-se observações veladas do denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO em seu trajeto, apurando-se que ele deixava sua residência e seguia até o barracão situado na Avenida dos Braghetas, ressaltando-se que o barracão também consta nos registros de ERB's fornecidos pela operadora Vivo. Nesse contexto, nos autos da ação cautelar nº 0001239-26.2020.8.26.0103, foram solicitados e expedidos mandados de busca e apreensão e prisão temporária. Em cumprimento aos mandados, policiais civis realizaram diligências nos endereços do investigado MURILO DA SILVA CARUZZO, oportunidade em que no barracão situado na Avenida dos Braghetas, nº 383, Distrito Industrial de São José do Rio Pardo, foram localizadas as substâncias entorpecentes acima destacadas e um veículo Land Rover/Disc, de cor verde, ostentando as placas KRU-4699 do Rio de Janeiro-RJ. Já na residência de MURILO DA SILVA CARUZZO, situada na Rodovia Lupércio Torres, nº 3711, na cidade de São José do Rio Pardo, houve a apreensão de uma camionete Toyota Hilux, de cor cinza e placas FQP-9828 de Barueri e do veículo Chev/Traker, de cor azul, placas FCA5H76 de São João da Boa Vista, bem como R\$ 1.279,00 em espécie, 02 carteiras de aviação (uma de piloto privado e outra de piloto comercial em nome de LUIZ FERNANDO NUNES ALVES), 01 aparelho de telefone celular marca Samsung, 01 Notebook de cor branca, marca Sony, 01 Tablet de cor cinza, 06 celulares Iphone, 02 conectado, 04 cartões de chip (sem chip)7, 07 bloqueadores de sinal GPS, 01 Carteira Nacional de Habilitação em nome de Leandro dos Santos, com a fotografia de MURILO DA SILVA

CARUZZO, anotações referente à contabilidade do tráfico, 02 protocolos de recebimento de valores de R\$ 150,00 e 6.000,00 da empresa MAB Aviation, 03 comprovantes de entregas de produtos de avião, 01 balança digital, 02 pastas com documentos referentes à aeronave apreendida, 26 galões contendo combustíveis de avião, 06 unidades de óleo W100 - aeroshell. Durante o cumprimento dos mandados, ainda foi apreendida uma aeronave, avião experimental, de prefixo PP-ZAI, de cor branca e detalhes em azul que estava guardada no hangar do aeroporto de São José do Rio Pardo, de responsabilidade de MURILO DA SILVA CARUZZO e que seria utilizada por LUIS FERNANDO NUNES ALVES para o transporte das drogas apreendidas. As investigações apontaram que o barracão onde foram encontradas as drogas, situado na Avenida dos Braghetas, nº 383 - Distrito Industrial, em São José do Rio Pardo - SP, pertence a João Carlos Mantovani e estava locado para MURILO DA SILVA CARUZZO, desde julho de 2020, com contrato

de locação de seis meses, no valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o denunciado adiantou o pagamento da alta quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), em espécie. O contrato foi firmado por MURILO DA SILVA CARUZZO em nome de seu suposto sócio Leandro dos Santos, RG nº 35.053.724 e CPF nº 330.970.638-97; todavia, durante a prisão em flagrante delito, localizou-se na residência de MURILO uma Carteira Nacional de Habilitação - CNH contendo a sua fotografia e os dados de Leandro dos Santos, concluindo-se, a perícia, que se trata de documento falso (laudo pericial nº 367.515/2020), utilizado pelo denunciado para firmar o contrato de locação de imóvel destinado a funcionar como depósito de drogas para o comércio ilícito de drogas. Em relação à aeronave apreendida, a princípio, não houve a identificação do proprietário, mas restou apurado que o modelo é idêntico àquele que sofrera queda no município de Tapiratiba, objeto do fato imputado no capítulo III desta denúncia. Ademais, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária, na residência do denunciando MURILO DA SILVA CARUZZO foi localizado um diário de bordo da aeronave apreendida, além de anotações de despesas de manutenção, como angaragem, óleo do motor, documentos, hangar (fls. 325), a indicar que a aeronave é utilizada para a prática de crimes. Ouvido em solo policial, Marcos André Baisi, proprietário do hangar onde foi apreendido a aeronave, informou que na segunda quinzena de setembro de 2020, foi procurado por um rapaz para fazer uso do hangar, mediante o pagamento da quantia de R\$ 1.000,00, todavia, não soube esclarecer de quem se trata. Nesse cenário, tem-se que MURILO DA SILVA CARUZZO, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico ilícito de drogas, 148,2kg de maconha, divididos em 177 tabletes, 101,9kg de cocaína, divididos em 90 tabletes e 9,2kg de crack, divididos em 09 tabletes. Tem-se, do mesmo modo, que LUIZ FERNANDO NUNES ALVES transportaria as drogas apreendidas, cujo destino não foi identificado até o momento. V) RECEPÇÃO. Consta dos autos que, em data incerta, mas anterior a 06 de novembro, MURILO DA SILVA CARUZZO recebeu, em proveito próprio, um veículo Land Rover/Disc, de cor verde, ostentando as placas KRU-4699 do Rio de Janeiro-RJ, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo apurado, MURILO recebeu o veículo acima de alto valor acima mencionado, o qual tinha ciência de ser produto de crime, especialmente em razão dos sinais identificadores estarem adulterados e sem apresentar documentos que justificassem sua posse. Assim, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação cautelar nº 0001239-26.2020.8.26.0103, foi localizado na residência de MURILO DA SILVA CARUZZO o veículo acima descrito. Todavia, as investigações concluíram que o veículo apreendido foi furtado em 19.02.2020, na cidade de Monte Sião-MG (BOPM M2381-2020-00000780), tendo como proprietário a vítima Antonio Tadeu Serafim Vidal. Constatou-se, do mesmo modo, que o veículo teve o chassi, as numerações e datas gravadas nos vidros adulterados, além de placas falsas, desprovidas de elementos de segurança, como código de barras e número do fabricante (laudo pericial nº 375.105/2020). VI) CRIME AMBIENTAL. Consta, ainda, que no dia 06 de setembro de 2020, na Rodovia Lupércio Torres, nº 3711, na cidade de São José do Rio Pardo, MURILO DA SILVA CARUZZO tinha em depósito 26 galões contendo combustíveis de avião e 06 unidades de óleo W100 - aeroshell, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos. Segundo apurado, para a utilização das aeronaves em benefício do grupo criminoso, o

denunciando tinha em depósito os referidos galões de combustível e de óleo. Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação cautelar nº 0001239-26.2020.8.26.0103, foi localizado na residência de MURILO DA SILVA CARUZZO, armazenados de forma imprópria em galões de 30, 50 e 60 litros, combustíveis de avião e unidades de óleo, substâncias sabidamente tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana.”

Nos autos em apensos constam os processos de n. 1500469-56.2020.8.26.0103 e n. 0001239-26.2020.8.26.0103.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02.

Certidões e folhas de antecedentes criminais às fls. 87/95.

A decisão de fls. 55/64 dos autos de n. 0001239-26.2020 deferiu o pedido de busca e apreensão nos endereços do investigado Murilo da Silva Caruzzo, bem como deferiu o pedido de acesso aos dados armazenados nos aparelhos telefônicos. Por fim, decretou a prisão temporária do averiguado Murilo da Silva Caruzzo.

Mandado de busca e apreensão de fls. 65/66.

Mandado de prisão temporária de fls. 67/69.

O Ministério Público às fls. 101/106 requereu a conversão da prisão em flagrante dos acusados em preventiva.

Às fls. 107/112 a Defesa requereu a liberdade provisória com ou sem fiança dos acusados.

A decisão de fls. 113/116 converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Mandado de prisão de fls. 123/125 e 126/128.

Auto de depósito de fls. 142 e 143.

Auto de destruição de drogas de fls. 144/145.

Manifestação do Ministério Público de fl. 147 requerendo o apensamento destes autos ao processo de n. 1500469-56.2020.8.26.0103.

O despacho de fl. 148 determinou o apensamento dos autos 1500469-56.

Comprovante do pagamento da fiança à fl. 152.

Dados do veículo de fls. 159/162, 163 e 164.

Auto de depósito com pedido de uso dos veículos apreendidos às fls. 229/231, 234, 240, 241/242 e 245.

Juntaram-se aos autos os ofícios do Ministério da Justiça e Segurança Pública às fls. 232/233 e 243/244, bem como o ofício da Polícia Civil de f. 253 requerendo a doação do combustível apreendido para o aeroclube.

Estatuto social do Aeroclube de São José do Rio Pardo de fls. 254/265.

Ofício da Polícia Civil de f. 275.

O Parquet manifestou-se às fls. 318/319 favoravelmente ao pedido de destinação dos veículos para o uso em investigações. Já com relação ao combustível requereu expedição de ofício ao órgão policial a fim de que esclareça se há alguma repartição dentro das instituições de segurança pública que possuam interesse. Foi comunicada a apreensão do veículo Land Rover/Disc SPT TD4 HSE, de cor verde, à fl. 404.

Manifestação de José Adilson de Jesus Neves de fls. 405/411.

Auto de depósito de fls. 412 e 413.

A decisão de fls. 485/487 deferiu o depósito do veículo Chev/Tracker 12T A PR à Delegacia de Investigações Gerais e determinou que fosse averiguado o interesse das instituições de segurança quanto ao recebimento do combustível. No mesmo sentido, foi a decisão de fls. 488/490 que determinou o depósito do veículo Toyota Hilux SW4 4X2SR, placas FQP-9828, cor cinza, ano e modelo 2014, à delegacia.

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2020 às fls. 498/500.

A petição de fl. 533 requereu a juntada da procuração e da declaração de hipossuficiência, bem como a intimação para a defesa prévia. Juntou os documentos de f. 534/535.

Manifestação do Ministério Público de fl. 537.

Ofício do Fundo Nacional Antidrogas de fls. 549/550.

Ofício do DETRAN de fls. 557/558.

Ofício da ANAC de fls. 568/575.

A decisão de fl. 579 determinou a intimação da defensora do acusado Luís Fernando, bem como a nomeação de um defensor ao acusado Murilo.

A Defesa de Murilo juntou procuração à fl. 583, bem como anexou o documento de fl. 584.

Manifestação do Ministério Público de fl. 586.

À fl. 588, o réu Luís Fernando pugnou pela concessão de novo prazo para apresentação de defesa prévia. À fl. 587, o réu Murilo da Silva pugnou peça concessão de prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento, bem como pleiteou que seja juntado aos autos principais os pedidos de quebra de sigilo telefônico, as mídias colhidas e o pedido de prisão temporária.

Citado, o réu Luís Fernando às fls. 589/592 se reservou a apresentar a defesa prévia após a juntada de todas as diligências, em respeito ao contraditório e ampla defesa. No que tange ao mérito, a defesa também se reservou a oferecê-las em momento oportuno. Pugnou pela absolvição sumária do réu e negou o seu recebimento nos termos do inciso III, do artigo 397 do CPP.

A decisão de fl. 593 deferiu um novo prazo para a apresentação de defesa prévia.

A decisão de fls. 598/601 manteve a prisão preventiva dos acusados.

Manifestação do Ministério Público de fl. 606.

A decisão de fls. 609/610 autorizou a doação do combustível para o AERoclube de São José do Rio Pardo.

Termo de doação de fl. 615.

A decisão de fl. 624 determinou a intimação do Dr. Rafael Fernandes Pereira para que apresente defesa prévia.

Citado (fl. 555), o acusado Luís apresentou defesa prévia às fls. 625/651. Arguiu preliminarmente a inépcia da denúncia sob o fundamento de que a conduta não foi individualizada, além do fato de que as drogas não foram encontradas na residência do réu e não há qualquer indício da associação de Luís como parceiro do corrêu ou com qualquer outro piloto. Argumentou que há ausência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis para a determinação da prisão preventiva, visto que não há certeza quanto à autoria do delito, além de que a decisão foi baseada em considerações genéricas inerentes ao próprio tipo penal e a suposta possibilidade de reiteração delitiva. Salientou que o réu possui um quadro grave de saúde, é portador de Diabetes tipo 1 e o fato de estar em um regime prisional ameaça a sua saúde como também configura constrangimento ilegal, sendo que a prisão pode ser substituídas por medidas cautelares. No que tange ao mérito, se reservou a pronunciar no momento adequado.

A Defesa de Murilo às fls. 678/679 requereu acesso aos autos.

Comprovante de pagamento de fl. 683.

A Defesa de Murilo à f. 684 requereu dilação de prazo para a apresentação da defesa.

A decisão de fl. 685 determinou a reabertura do prazo para o oferecimento de defesa prévia.

Habeas Corpus de fls. 689/712.

Citado (fl. 556), Murilo apresentou defesa prévia às fls. 718/743. Arguiu preliminarmente a violação da ampla defesa, visto não há todos os elementos de prova para acusar o réu, bem como alegou a incompetência territorial do juízo de Caconde/SP para julgar a demanda visto que os fatos se deram no distrito de Igarai e não no Tapiratiba/SP. Requereu a declaração da nulidade da busca e apreensão, visto que o juízo não possui jurisdição na cidade de São José do Rio Pardo e foi realizado em um endereço diferente do mandato, o que configura uma hipótese de invasão de domicílio. Pontuou que a interceptação telefônica é nula, pois ocorreu desvio de finalidade, haja vista que o telefone de Flávia também foi interceptado. Ressaltou que a quantidade de testemunhas arroladas pela acusação ultrapassa o permitido pelo Código de Processo Penal e não foi especificada a qual fato criminoso é referido. Sobre o mérito, se reservou a se manifestar após a juntada integral de todos os elementos de prova colhidos. Requer que seja apontada a exceção de incompetência e a consequente remessa dos autos para Mococa/SP, além de que seja determinada a sua geolocalização em laudo pericial do local exato do acidente. Solicita que seja reconhecida a nulidade da prova obtida no galpão e seja determinado o seu desentranhamento. Sustentou que o Ministério Público deve individualizar o número máximo de 05 testemunhas por imputação.

Manifestação do Ministério Público de fls. 747/ 764.

A decisão de fls. 765/767 manteve a prisão preventiva.

Embargos de declaração de fls. 771/782.

A decisão de fls. 783/802 afastou as regularidades apontadas e manteve a prisão preventiva.

A petição de fls. 809/810 requereu a juntada aos autos dos exames realizados até o momento.

O Ministério Público às fls. 815/819 informou como as partes devem proceder para terem acesso às mídias. Especificou quais testemunhas devem ser ouvidas e os fatos criminosos que correspondem a esse fato.

A decisão de f. 820 informou que o conteúdo das interceptações telefônicas foi enviado à defesa, o pedido da Defesa de Luís para enviar o prontuário e exames realizados pode ser pleiteado diretamente ao Diretor do estabelecimento penitenciário ou ao juiz corregedor do presídio, bem como a própria defesa já informou que o réu foi isolado e exames estão sendo realizados.

A Defesa à f. 825 requereu a designação da data da audiência de instrução e julgamento.

O Ministério Público à fl. 828 não se opôs à realização da designação de nova data para a audiência.

O despacho de f. 830 determinou a liberação da data reservada e o agendamento de data mais próxima possível para a realização de audiência, bem como deferiu o prazo de dez dias para a manifestação da Defesa sobre a interceptação telefônica.

Foi impetrado Habeas Corpus às fls. 834/860 com pedido liminar em favor do réu Murilo, mas tal medida liminar foi indeferida.

Informações habeas corpus às fls. 861/866.

A certidão de fl. 867 constatou que decorreu o prazo deferido a Defesa, sem manifestação.

A decisão de fls. 868/871 ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução, debates e julgamento.

Ato ordinatório de fl. 948.

Manifestação do Parquet de fls. 951/952.

Despacho de fls. 953/958.

Ato ordinatório de fl. 976.

Manifestação do Ministério Público de fls. 978/980.

Despacho de fl. 1004.

Termo de audiência de fls. 1007/1010.

Juntou-se aos autos o substabelecimento de f. 1015.

Na fase de instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição, conforme defesas do réu Luís Fernando Nunes Alves (fls. 1191/1226) e do acusado Murilo da Silva Caruzzo (fls. 1234/1138).

É o relatório.

Fundamento (art. 93, inciso IX da CF) e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo questões preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos acusados pela prática dos delitos descritos na denúncia.

1. MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do delito resultou provada através do auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, boletim de ocorrência de fls. 48/54, 224/228, 235/239 e 246/252, auto de exibição e apreensão de fls. 70/75 e 401/403, auto de constatação preliminar de f. 76, investigações produzidas pelo setor de investigação de fls. 164, 165/166, 167, 168, 169/172, 173/180, 321/326, laudos periciais de fls. 185/187, 188/190, 191/193, 204/209, 210/220, 278/290, 291/302, 303/308, 309/314, 347/358, 359/372, 373/380, 381/384, 385/396, dados telefônicos de fls. 194/197, contrato de locação de imóvel de fls. 200/203, informação prestada pelo Banco do Brasil de f. 320, informações prestadas pelo vendedor da aeronave apreendida às fls. 327/345,

relatório final de fls. 414/423, relatório do setor de investigações de fls. 522, 523/524, 525/529, relatório da operadora de celular Claro de f. 530, laudo pericial de fls. 1037/1065, e das provas orais produzidas em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

2. AUTORIA

Inicia-se pelas esclarecedoras palavras das testemunhas arroladas pela Acusação. Em Delegacia de Polícia (f. 207 - autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103), o PM Dario Sene Silva disse que exerce a função neste município, e que na data dos fatos efetuava patrulhamento de rotina, juntamente com o PM Mauro, quando foram acionados via copom, para atendimento de uma ocorrência de queda de aeronave, ocorrido na Fazenda Campo Alegre, neste município. Alegou que chegando pelo local constataram um foco de incêndio, constatando que realmente a aeronave de porte pequeno havia caído, e dentro da mesma havia um corpo totalmente carbonizado. Informou que verificaram pelos arredores e constataram a existência de tabletes de substância semelhante a cocaína, bem como diversos fragmentos da mesma droga, cujo peso total foi de 7.214,8 (sete quilos, duzentos e quatorze gramas e oito decigramas). Narrou que diante dos fatos, conectaram a autoridade policial, bem como a equipe de perícias. Salientou que no local havia um caminhão pipa da usina Itaiquara, que evitou que o incêndio se propagasse, e um caminhão do corpo de bombeiros da cidade de Mococa também compareceu, onde efetuou o rescaldo sobre a aeronave. Aclarou que a perícia localizou um fragmento da carteira do piloto, mas não foi possível sua identificação naquele momento, assim, diante dos fatos apresentaram a ocorrência na central de Polícia Judiciária do município de Casa Branca-SP.

Perante o Poder Judiciário, o PM Dario Sene Silva disse que participou das diligências em que um avião havia caído e que no local já se encontrava alguns populares em volta. Especificou que isolou o local e chamou reforços. Narrou que a aeronave estava em chamas e o piloto carbonizado. Ressaltou que notou que havia uma grande quantidade de entorpecentes espalhados pelo local em pedaços e tijolos inteiros, sendo que o cheiro estava muito forte. Narrou que a perícia apreendeu diversos objetos e algumas carteiras. Citou que a aeronave caiu ao final da tarde por volta de umas 17:30 PM e que cerca de 10 minutos já se deslocou para o local. Esclareceu que ninguém estava perto da aeronave por medo de explosão.

Sob o mesmo sentido incriminador, tem-se o termo de depoimento do PM Mauro da Silva Barbosa (f. 208 - autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103).

Em juízo, o PM Mauro da Silva Barbosa disse que foi atender uma ocorrência sobre a queda do avião e que havia um caminhão pipa fazendo o controle da área e alguns funcionários, mas sem ninguém próximo a aeronave. Relatou que os bombeiros foram chamados e que o corpo do piloto estava totalmente queimado. Apontou que a área foi isolada e que havia um cheiro forte de entorpecentes, sendo que foi achado 5 pedaços de entorpecentes e outros pedaços pelo chão. Apontou que não era possível identificar que havia um corpo no local e que somente após o fogo abaixar é que notou o corpo. Apontou que não conhece os acusados.

Em solo policial (fls. 405/407 dos autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103), o Sr. Edson Henrique Tobias, em nome de quem estava cadastrada a linha (74) 99919-2454, negou todos os fatos que ora lhe foram noticiados, negando qualquer tipo de envolvimento direto ou indireto. Afirmou que não é titular e nem habilitou em seu favor as linhas telefônicas de nº (74) 99919-2454, (67) 99632-4001, (67) 99932-0048, (27) 99956-0993, (47) 99263-6677, nada sabendo sobre seus respectivos uso. Confirmou ser titular e haver anteriormente habilitado as linhas telefônicas nº (17) 99669-1890 (operadora VIVO) e (19) 99166-4053 (operadora CLARO), esclareceu que a primeira é de seu uso pessoal, porquanto a última, encontra-se desde maio/junho do corrente ano sob a posse e uso de seu irmão Gleison Fernando Tobias, localizável através do telefone (17) 99106-4959, informou que das duas linhas anteriormente citadas (17) 99166-4053, desde sua aquisição, prestou-se ao uso em um estabelecimento de comercialização de gás de cozinha, que atualmente encontra-se em operação sob gerência e propriedade de seu irmão acima citado. Evidenciou ao ser exibido a fotografia de Murilo da Silva Caruzzo que desconhece o mesmo pessoalmente ou de vista. Negou ter estado na cidade de São José do Rio Pardo-SP entre 08 e 13 de setembro do corrente ano, bem como, não esteve na região de tal cidade no referido

período. Informou que atualmente trabalha em uma empresa de guincho veicular, denominada Alpha Guinchos, com área de atuação a nível nacional tanto que já fez diversas viagens para outros estados da federação, tais como Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. Afirmou que nunca visitou o Estado do Espírito Santo e Bahia. Detalhou que não tem parentes nos estados de BA, ES, SC, MS. Informou que nunca teve seus documentos extraviados e uma única situação envolvendo seus dados lhe chama a atenção, qual seja, o fato de que neste ano, em meados de agosto, foi escalado para fazer um frete de caminhão prancha e levar uma máquina Caterpillar 938 desta cidade para São Paulo, no bairro de Interlagos, ocasião em que foi repassado seu documento CNH ao contratante morador da Capital Paulista, todavia, feito o serviço, posteriormente soube que o contratante de SP não teria enviado a máquina ao comprador interessado morador do estado da Bahia, tendo o último então divulgado a foto de sua CNH em grupos de "whatsapp" e lhe imputando a condição de responsável por um suposto furto da máquina, ou seja, seu documento foi exposto publicamente com seus dados de RG e CPF. Informou que a exceção de um problema de agressão doméstica, pelo qual vem "assinando carteirinha", nunca teve outro tipo de passagem policial ou judicial. Em sede jurisdicional, o Sr. Edson Henrique Tobias disse que não conhece os réus. Somente soube que tinham linhas cadastradas em seu nome quando foi chamado na Delegacia de Polícia. Evelyn Cristina Cabral da Cruz contou que nunca ouviu falar sobre MURILO e não sabia sobre as linhas telefônicas registradas em seu nome.

Em solo policial (fls. 410/412 dos autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103), o Sr. Reginaldo Campos esclareceu sobre o diálogo ocorrido no dia 27.10.2020, às 21h37min, tendo como interlocutor da linha nº 11-9.3701-9371, a linha essa de uso de Murilo Silva Caruzzo, assim, expôs que naquela oportunidade recebeu desta linha citada um telefonema do piloto de nome Marcelo, o qual solicitou pouso no aeroporto do Amarais, em Campinas, em razão de um problema no flap de eu avião. Disse que naquela oportunidade Marcelo fazia uso de um avião Seneca 3, sendo que sabe disso em razão da expressão utilizada no diálogo "Máquina", o qual significa este tipo de aeronave. Versou que quem fazia uso da linha supramencionada era o piloto Marcelo e não Murilo da Silva Caruzzo, inclusive nesta oportunidade pode ouvir o diálogo inicialmente mencionado e afirmou que se trata da voz do piloto Marcelo. Elucidou que Marcelo era cliente da empresa para qual trabalha e por este motivo tinha numeração de seu aparelho celular. Manifestou que diante da solicitação de Marcelo dirigiu ao aeroporto e requereu a "Voo São Paulo", empresa que administra o aeroporto de "Amaris", para balizamento da pista para a descida da aeronave e depois do pouso essa aeronave, do modelo já mencionado, foi hangariada na empresa onde trabalha, denominada "HCR Táxi Aéreo", de propriedade dos irmãos Rubens Conti e Irlan Henrique Conti, não se recordando do prefixo deste avião Seneca. Salientou que a aeronave permaneceu três dias no hangar da empresa e realmente recebeu reparos. Informou que alguns dias depois, não podendo precisar datas, tomou conhecimento que o piloto Marcelo, anteriormente mencionado, havia sofrido uma queda na região da cidade de Águas de São Pedro e acabou vindo a óbito, inclusive naquela ocasião estaria transportando drogas e fazia uso de um avião do tipo BARON B55. Narrou que mesmo possuindo o CANAC 412463 ainda não é habilitado para pilotar aeronaves. Apresentada na oportunidade a fotografia de Murilo da Silva Caruzzo alegou que não o conhece e nunca viu esta pessoa. Esclareceu que quando um avião fica hangariado na empresa que trabalha as aeronaves não passam por qualquer vistoria. Salientou que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e desconhecia que o piloto Marcelo estaria envolvido neste crime. Elucidou que o aeroporto de "Amaris" atualmente é particular e não possui qualquer tipo de segurança, sendo totalmente aberto e de acesso livre a qualquer pessoa. Perante o Poder Judiciário, o Sr. Reginaldo Campos ratificou o que foi dito em sede policial. Acrescentou que é auxiliar de pista, atendente de hangar em Campinas. Conhecia o Sr. Marcelo, pois ele deixava a aeronave lá. Soube que Marcelo caiu com uma aeronave na região de Campinas, levando drogas. Marcelo usou o telefone de

MURILO para falar com a testemunha em 27 de outubro de 2020. Na ocasião, Marcelo lhe ligou do telefone de MURILO. Ao ser indagado, confirmou o teor de suas declarações e mencionou que tinha o número de Marcelo gravado em seus contatos, mas naquele dia ele ligou de outro número.

Em Delegacia de Polícia (fls. 41/42 dos autos nº 1500469-56.2020.8.26.0103), a Sra. Odineia Martins dos Santos, esposa de Agner Bruno Domingos Pereira, disse que convive com Agner há 14 anos e desse relacionamento tem uma filha de 01 ano e 03 meses. Narrou que seu marido trabalha como vendedor na empresa Induzidos Várzea Grande (peças mecânicas de ônibus e caminhões), mas tinha um curso de piloto de avião, aproximadamente 06 anos, mas a sua renda principal não era como piloto e sim como vendedor. Salientou que a referida empresa pertence ao genitor de Agner e ele trabalha como gerente da empresa. Manifestou que na sexta-feira, dia 11.09.2020, Agner disse que iria para São Paulo-SP, assinar alguns documentos a respeito das suas horas de voo, então o deixou no aeroporto Marechal Rondon de Cuiabá-MT, por volta das 12h30min, entretanto imaginou que Agner iria em um voo comercial, em nenhum momento ele disse que iria pilotar qualquer tipo de avião, então ainda não sabe como ele foi para São Paulo-SP, se foi por voo comercial ou pilotando. Aclarou que no dia 11.09.2020, por volta das 16hrs, Agner mandou mensagem no "whatsapp", dizendo que estava em Campinas-SP e no outro dia 12.09.2020, mandou mensagem novamente dizendo que estava bem e que estava pilotando, momento em que mandou foto do painel na hora do voo, mas depois ele não respondeu mais. Esclareceu que no domingo dia 13.09.2020, recebeu a informação de que seu marido tinha sido vítima de um acidente aéreo no Estado de São Paulo, entretanto não sabia em qual cidade corretamente. Informou que tomou conhecimento que seu marido estaria no IML da cidade de Mogi-Guaçu-SP, além disso achou na internet matérias a respeito do acidente aéreo que relatava que o avião estava transportando drogas, entretanto não sabe nada a respeito. Disse que na quarta-feira um homem desconhecido procurou o Sr. Cleber, genitor de Agner, dizendo que era de São Paulo-SP e que havia perdido o contato dele, sendo que acha que este homem pode estar envolvido na contratação do voo. Elucidou que Agner já havia feito 03 viagens à São Paulo-SP, mas sempre dizia que era para ter mais horas de voo e não sabe se tem relação com a última viagem. Detalhou que seu marido não comentava nada a respeito do que acontecia nas viagens e nem quem o contratava.

Em juízo, a Sra. Odineia Martins dos Santos disse que vivia em união estável com Agner, relatou que seu companheiro lhe disse que iria para Campinas/São Paulo para resolver questões sobre suas horas de voo. No dia 11 de setembro de 2020 a testemunha deixou Agner no aeroporto, por volta do meio dia, mas não sabe se ele foi de voo comercial ou particular para Campinas. Por volta de 16h Agner lhe disse que estava em Campinas. Naquela mesma noite, do dia 11 de setembro, a testemunha falou com Agner por WhatsApp e ele lhe disse que estava em Campinas. No dia seguinte, 12 de setembro de 2020, a testemunha falou com Agner pela manhã. Por volta de 10h a testemunha tentou falar com Agner, mas ele não atendeu mais as ligações, somente lhe mandou mensagem por volta de 16h dizendo que estava voando e enviou uma foto. A testemunha ficou surpresa com a notícia de Agner. Depois desse contato, a testemunha não conseguiu mais falar com Agner, pois seu celular só dava caixa postal. No domingo, dia 13 de setembro, alguma pessoa desconhecida entrou em contato com o tio de Agner, noticiando a queda da aeronave, oportunidade em que lhe enviaram fotos e uma reportagem sobre o ocorrido. Somente neste momento souberam que a aeronave transportada por Agner carregava drogas. Disse que alguns dias antes de Agner viajar, uma pessoa por ela desconhecida foi até a casa de seu sogro (pai de Agner) procurar por Agner, dizendo que tinha perdido o contato dele e precisava falar com ele. Ao ser questionado, Agner disse que era um amigo seu, mas não falou quem era. Acredita que essa pessoa que procurou Agner tem alguma ligação com os fatos. Ao ser indagada, disse que não sabia que Agner fazia voos. Durante uma época Agner morou na cidade de Sorocaba e tinha amizade com pessoas que faziam curso de voo. Não soube informar se durante o